



SVEA HOVRÄTT  
Avdelning 01  
Rotel 0105

**DOM**  
2012-12-19  
Stockholm

Mål nr  
T 4139-12

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom den 13 april 2012 i mål nr T 2313-10, se bilaga A

## KLAGANDE

Mashal Baiany, 820605-2626  
Heimdallsvägen 27  
151 60 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Olle Hancock  
Box 1917  
751 49 Uppsala

## MOTPART

Sait Haffo, 700102-9359  
Ymervägen 21  
151 60 Södertälje

Ombud: Advokaten Pia Björstrand  
Advokatbyrå Omnia AB  
Storgatan 1  
151 72 Södertälje

## SAKEN

Barns boende m.m.

## HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Med upphävande av punkterna 2 a), d) och e) i tingsrättens dom förordnar hovrätten att Adriana Haffo, 070821-9209, ska ha rätt till umgänge med Mashal Baiany enligt följande.

a) Jämna veckor från torsdag eftermiddag vid förskolans slut till måndag morgon i följande vecka samt udda veckor från torsdag eftermiddag vid förskolans slut till fredag morgon. Hämtning och lämning ska ske på förskolan.

Dok.Id 1044276

| Postadress                   | Besöksadress         | Telefon                                                                   | Telefax       | Expeditionstid                 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Box 2290<br>103 17 Stockholm | Birger Jarls Torg 16 | 08-561 670 00<br>08-561 670 10<br>E-post: svea.avd1@dom.se<br>www.svea.se | 08-561 670 19 | måndag – fredag<br>09:00-15:00 |

b) Två sammanhängande veckor varje sommar under den period som skollov normalt äger rum.

På motsvarande sätt ska Adriana och Sait Haffo ha rätt till sammanhängande samvaro under två veckor varje sommar. Detta innebär att löpande umgänge enligt punkten a) som infaller under sådan tid ska bortfalla.

Parterna har en skyldighet att senast den 30 april varje år meddela varandra under vilka veckor sommarumgänge ska ske, varvid de vartannat år har företräde att välja sina veckor, Mashal Baiany med start år 2013.

Tingsrättens beslut om umgänge enligt punkterna 2 b), c), f), g) och h) ska alltså gälla.

2. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Olle Hancock till 31 456 kr, varav 21 690 kr för arbete, 3 315 kr för tidsspillan, 200 kr för utlägg och 6 251 kr för mervärdesskatt.

3. Vad hovrätten har förordnat under punkten 1 ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

---

**YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN**

Mashal Baiany har yrkat att hovrätten ska förordna att parternas gemensamma barn Adriana, 070821-9209, ska bo växelvis hos parterna, från måndag eftermiddag vid förskolans slut till måndag morgon i följande vecka, med jämna veckor hos henne. Hämtning och lämning ska ske på förskolan.

I andra hand har Mashal Baiany yrkat att Adrianas rätt till umgänge med henne ska utökas enligt följande.

- Med upphävande av punkten 2 a) i tingsrättens dom varannan helg, jämna veckor från torsdag eftermiddag vid förskolans slut till måndag morgon samt udda veckor från onsdag eftermiddag vid förskolans slut till fredag morgon. Hämtning och lämning ska ske på förskolan.

- Med upphävande av punkterna 2 d) och e) i tingsrättens dom sommarumgänge fyra sammanhängande veckor varje sommar under den period som skollov normalt äger rum. Mashal Baiany ska senast den 30 april varje år meddela vilka sommarveckor som hon för egen del väljer samma år.

Sait Haffo har medgett ett utökat umgänge varannan helg, jämna veckor från torsdag eftermiddag vid förskolans slut till måndag morgon. Han har i övrigt motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

Sait Haffo har gjort gällande att Adrianas sommarumgänge med Mashal Baiany i vart fall inte bör omfatta en sammanhängande period om mer än två veckor. För det fall hovrätten beslutar att Adriana ska ha rätt till ett utökat sommarumgänge med sin mor har han medgett att punkterna 2 d) och e) i tingsrättens dom upphävs och att sommarumgänget sker under den period som skollov normalt äger rum.

Sait Haffo har för det fall hovrätten beslutar om ett utökat sommarumgänge mellan Adriana och Mashal Baiany yrkat att Adriana ska ha rätt att på motsvarande sätt umgås med honom under sommaren och att parterna vartannat år ska få företräde vid meddelande av vilka sommarveckor de väljer att ta i anspråk.

Mashal Baiany har medgett Sait Haffos yrkande om Adrianas rätt att umgås med honom under sommaren och att parterna vartannat år ska få företräde att välja sina sommarveckor.

Mashal Baiany har yrkat att hovrätten förordnar att domen ska gälla omedelbart.

## **GRUNDER**

Parterna har som grund för sina ståndpunkter åberopat i huvudsak samma omständigheter som vid tingsrätten men med följande ändringar och tillägg.

### *Mashal Baiany*

Mashal Baiany bor sedan augusti i år i Södertälje. Hon flyttade för att bättre kunna upprätthålla kontakten med Adriana. Hennes avsikt är att bo kvar i Södertälje. Hon arbetar 80 procent, som undersköterska, inom hemtjänsten i södra Stockholm. Det är inte förenligt med Adrianas bästa att vara ifrån sin mor i så stor utsträckning som hon är idag.

### *Sait Haffo*

Sait Haffos grundinställning till Mashal Baianys flytt till Södertälje är positiv. Deras samarbete fungerar dock dåligt, vilket beror på dels misstänksamhet mellan dem, dels Mashal Baianys humörsvängningar. Ett växelvist boende vore därför inte i enlighet med Adrianas bästa. Han medger dock viss utökning av Adrianas umgänge med sin mor.

## **UTREDNING**

Förhören vid tingsrätten med Mashal Baiany, Sait Haffo, Niloufar Sadeghi, Sahar Bayani och Soraya Baiany har lagts fram i hovrätten genom hänvisning till redogörelserna av dessa i tingsrättens dom. I hovrätten har hållits tilläggsförhör med

Mashal Baiany och Sait Haffo samt vittnesförhör med Malal Mostamandy, alla förhör avseende tiden efter tingsrättens dom. Skriftlig bevisning har åberopats.

När det gäller tiden efter tingsrättens dom har de i hovrätten hörda personerna uppgett i huvudsak följande.

Mashal Baiany: Hon flyttade till Södertälje i augusti i år. Adriana mår sedan dess bättre och har inte längre samma besvär av magkramp. Hon bor i en lägenhet med gångavstånd till såväl Adrianas förskola som Sait Haffos radhus. Hon mådde inte bra av att bo så långt ifrån Adriana och flyttade till Södertälje för dotterns skull. Hon besöker ofta Adriana på förskolan och har god kontakt med personalen, Adrianas kompisar och deras föräldrar. Hon har vid två tillfällen bjudit hem Adrianas bästa kompisar samt varit hemma hos kompisar från förskolan och fikat med deras mödrar två gånger tillsammans med Adriana.

Sait Haffo är i och för sig en bra förälder. Hon har kontakt med honom per telefon när det behövs. Det gäller då oftast något kring förskolan, att Adriana är sjuk eller frågor kring kosthållning och hygien. Ibland fungerar samarbetet bra och ibland inte. Sait Haffo lyssnar inte, särskilt inte på hennes oro kring Adrianas kosthållning och hygien, vilket gör henne upprörd. Hon har inte avbrutit någon penicillinkur för Adriana.

Sedan flytten till Södertälje i augusti har hon tagit med Adriana ungefär tre gånger till Uppsala för att besöka släkten. Hon har en fast tjänst i Södertälje och arbetar 80 procent.

Sait Haffo: Adriana mår bra och gjorde det även under den tid som Mashal Baiany bodde i Uppsala. Umgänget fungerar för närvarande mycket bra. Han är rädd att ett utökat umgänge de veckor som helgumgänge inte äger rum skulle förvirra Adriana. Utöver nu medgiven utökning av umgänget är han dock öppen för att vara flexibel i fråga om umgänge. Detta förutsätter dock att han känner sig trygg med Mashal Baiany och hennes plötsliga humörsvängningar.

Mashal Baiany och han har kontakt med varandra per telefon. Ibland är hon på bra humör och samarbetet fungerar då bra. Andra gånger tilltalar hon honom nedlåtande och ifrågasätter bl.a. vilken mat han ger Adriana. Efter att under lång tid ha blivit ifrågasatt på detta sätt, utan att Mashal Baiany egentligen kan ha närmare kännedom om kosthållningen i hans hus, har han i viss utsträckning slutat lyssna på henne i dessa frågor.

Han känner väl till Adrianas kompisar på förskolan och deras föräldrar, men de har inte umgåtts hemma hos varandra.

Hans uppfattning är att Mashal Baiany inte har för avsikt att stanna i Södertälje. Han önskar att samarbetet med Mashal Baiany skulle vara bättre.

Malal Mostamandy: Hon är syster till Mashal Baiany. Adriana är tryggare och mer harmonisk sedan Mashal Baiany flyttade till Södertälje. Det finns ingen anledning för Mashal Baiany att flytta därifrån. Mashal Baiany har skapat ett socialt nätverk för såväl dottern som för sig själv i Södertälje.

## DOMSKÄL

### *Boende*

Hovrätten ska pröva om det är bäst för Adriana att bo växelvis hos föräldrarna eller om hon ska fortsätta ha sitt stadigvarande boende hos Sait Haffo. En omständighet som skulle kunna tala för ett växelvist boende är att föräldrarna numera bor förhållandevis nära varandra. Vid ett växelvist boende skulle Adriana få en naturlig vardagskontakt med både Mashal Baiany och Sait Haffo. Ett växelvis boende ställer emellertid särskilda krav. En grundläggande förutsättning för denna boendeform är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. För att ett växelvist boende ska fungera måste föräldrarna ha förståelse för att barnet under sin uppväxt kan ha behov av att boendet förändras, t.ex. beroende på fridtidsaktiviteter och kamratkontakter. Föräldrarna måste därmed kunna vara flexibla så att barnets behov alltid kommer i första rummet (se prop. 2005/06:99 s. 53).

De uppgifter som Mashal Baiany och Sait Haffo lämnat under sina förhör tyder på att en sådan flexibilitet inte finns i nuläget. Föräldrarna samarbetar visserligen i viss utsträckning och de kontaktar varandra när det behövs. Det har av förhören dock framgått att Mashal Baiany och Sait Haffo har svårt att mer ingående diskutera Adrianas behov med varandra. Sait Haffo känner sig ifrågasatt av Mashal Baiany medan Mashal Baiany är av uppfattningen att Sait Haffo inte lyssnar på henne. Den misstro som för närvarande finns mellan föräldrarna försvårar samarbetet. Mot denna bakgrund finner hovrätten att det i nuläget inte skulle vara till Adrianas bästa att förordna om ett växelvis boende. Adriana bör därför tills vidare fortsätta att ha sitt stadigvarande boende hos Sait Haffo.

Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i fråga om Adrianas boende.

### *Umgänge*

Det framgår såväl av de utredningar som åberopats som av parternas egna uppgifter att Adriana mår bra hos båda sina föräldrar och att det umgänge hon har med Mashal Baiany fungerar väl.

Parterna är ense om att Adriana bör ha ett utökat helgumgänge med Mashal Baiany, vilket är i enlighet med vad som föreslås i den senaste utredningen. Enligt hovrätten framstår en sådan utökning förenlig med Adrianas bästa och bör därför gälla.

När det gäller umgänge den veckan som helgumgänge inte äger rum är även detta något som föreslås i den senaste utredningen. Utredaren framhåller att det skulle göra tiden kortare mellan umgängestillfällena och därmed minska Adrianas behov av umgänge med modern i förskolan. Till skillnad från Mashal Baianys yrkande i denna del föreslår utredaren endast umgänge från torsdag eftermiddag till fredag morgon. Hovrätten instämmer i utredarens bedömning och umgänget bör utökas endast på föreslaget sätt.

När det gäller sommarumgänge bör Adriana ha möjlighet att under längre sammanhängande tid än annars umgås med respektive förälder. Hon fyller sex år i

slutet av nästa sommar och är således ännu ett förhållandevis litet barn. Sommarumgänget bör därför inte utökas till en sammanhängande period om mer än två veckor. Adriana ska på motsvarande sätt ha rätt till sammanhängande samvaro med Sait Haffo under två veckor varje sommar.

Hovrätten finner alltså att ett utökat umgänge framstår som förenligt med Adrianas bästa och bör därför gälla.

Tingsrättens dom ska i fråga om umgänge ändras på sätt som framgår av domslutet.

Hovrättens dom bör gälla omedelbart.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga B

Överklagande senast 2013-01-16.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Monica Kämpe och Maria Wetterstrand Hagström, tf. hovrättsassessorn Evelina Säfwe, referent, samt nämndemännen Margaretha Hertelius och Gertrud Mankefors. Avgörandet är enhälligt.



## Rättelse/komplettering

Dom, 2012-04-13

### **Rättelse, 2012-04-16**

Beslutat av: rådmannen Niklas Jonson

I domens anvisning för överklagande ska rätteligen anges att prövningstillstånd krävs (inte som felaktigt angetts att prövningstillstånd inte krävs).

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

**DOM**  
2012-04-13  
Meddelad i  
Södertälje

Mål nr  
T 2313-10

## **PARTER**

### **KÄRANDE**

Mashal Haffo, 820605-2626  
Gotlandsresan 54  
757 54 Uppsala

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Olle Hancock  
Advokaterna Hancock & Rehn HB  
Box 1917  
751 49 Uppsala

### **SVARANDE**

Sait Haffo, 700102-9359  
Ymervägen 21  
151 60 Södertälje

Ombud: Advokat Pia Björstrand  
Advokatbyrån Omnia AB  
Storgatan 1, 3 tr  
151 72 Södertälje

---

## **DOMSLUT**

1. Adriana Haffo, 070821-9209, ska ha sitt stadigvarande boende hos Sait Haffo.
2. Adriana Haffo ska ha rätt till umgänge med Mashal Haffo enligt följande.
  - a) Varannan helg, från torsdag eftermiddag vid dagis slut till söndag klockan 16.00,
  - b) vartannat sportlov, från sista skoldagen före lovet efter skolan till första skoldagen efter lovet före skolan med början för Mashal Haffo år 2014,
  - c) vartannat påsklov, från sista skoldagen före lovet efter skolan till den första skoldagen efter lovet före skolan med början för Mashal Haffo år 2013,

Dok.Id 155632

| Postadress                   | Besöksadress | Telefon                                                                                    | Telefax       | Expeditionstid                 |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Box 348<br>151 24 Södertälje | Storgatan 17 | 08-561 66 800<br>E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se<br>www.sodertaljetingsratt.domstol.se | 08-561 66 899 | måndag – fredag<br>08:30-16:00 |

- d) varannan midsommarhelg, från torsdagen före midsommarafton klockan 16.00 till söndagen efter midsommarafton klockan 16.00 med början för Mashal Haffo år 2014,
- e) sommarumgänge varannan vecka från och med den 1 juli till och med den 12 augusti varje år, med början för Mashal Haffo den 1 juli varje år,
- f) vartannat höstlov, från sista skoldagen före lovet efter skolan till den första skoldagen efter lovet före skolan med början för Mashal Haffo år 2012,
- g) vartannat jullov, från den 22 december till den 29 december klockan 16.00, med början för Mashal Haffo år 2013,
- h) vartannat jullov, från den 29 december klockan 16.00 till den 6 januari med början för Mashal Haffo år 2012.

3. Vad som nu beslutats ska gälla trots att domen inte vunnit laga kraft.

4. Tingsrättens interimistiska beslut den 16 november 2010 ska inte längre gälla.

5. Tingsrätten fastställer Olle Hancocks ersättning enligt rättshjälpslagen till 47 033 kr varav 32 535 kr avser arbete, 4 420 kr tidsspillan, 671 kr utlägg och 9 407 kr mervärdesskatt samt tidigare förordnade rättshjälpsbiträdets ersättning – som utgått som förskott – till 48 891 kr, varav 36 438 kr avser arbete, 2 675 kr tidsspillan och 9 778 kr mervärdesskatt.

---

**YRKANDEN M M***Bakgrund.*

Parterna träffades i Uppsala för ungefär tio år sedan. De bodde då och arbetade där inom restaurangbranschen. De gifte sig år 2006 och fick gemensamt dottern Adriana år 2007. Något år senare flyttade de till ett radhus i Södertälje. Under tiden i Södertälje uppstod misshälligheter i äktenskapet och på våren år 2010 återvände Mashal Haffo till Uppsala och sina föräldrar som bodde där. Inledningsvis hade hon med sig Adriana men dottern kom senare att återvända till fadern i Södertälje. På våren 2010 ansökte Mashal Haffo om skilsmässa och ensam vårdnad om Adriana. Käromålet bestreds av Sait Haffo som för egen del yrkade ensam vårdnad om Adriana. Tingsrätten förordnade om betänketid och efter muntlig förberedelse i målet i november 2010 beslutade domstolen interimistiskt dels om att inte upplösa den gemensamma vårdnaden och dels om att Adriana skulle bo kvar hos fadern med rätt till umgänge med Mashal Haffo varje veckoslut från torsdag eftermiddag till söndag kväll. Vidare beslutades att inhämta en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

Sedan båda parter bytt ombud förbisåg de att fullfölja äktenskapsskillnaden under betänketiden. Efter samråd med parterna och av praktiska skäl skrev tingsrätten av målet i endast den delen och fortsatte på parternas begäran att handlägga vårdnadsfrågorna som kvarstod, samtidigt som parterna i ett nytt mål väckte talan om äktenskapsskillnad och det förordnades om ny betänketid. Betänketiden har ännu inte pågått i sex månader men parterna har uppgett att de alltjämt avser att skiljas och att deras separation består.

I socialnämndens utredning föreslås att den gemensamma vårdnaden ska bestå och att Adriana ska ha sitt boende hos Sait Haffo samt att hon ska ha rätt till umgänge med Mashal Haffo varannan helg och under storhelger i övrigt.

Parterna har vid huvudförhandlingen frånfallit sina vårdnadsyrkanden och godtagit att den gemensamma vårdnaden består samt i stället framställt yrkanden om Adrianas stadigvarande boende och om umgänge.

---

Mashal Haffo har yrkat, även interimistiskt, att Adriana ska ha sitt stadigvarande boende hos henne i Uppsala och att Adriana ska ha rätt till umgänge med Sait Haffo i enlighet med vad han yrkat i andra hand. För det fall tingsrätten beslutar att Adriana ska ha sitt stadigvarande boende hos Sait Haffo har Mashal Haffo yrkat att Adriana ska ha rätt till helgumgänge med henne varje vecka från torsdag eftermiddag till måndag morgon samt varannan storhelg och lov från och med höstlovet 2012 på motsvarande sätt som yrkats av Sait Haffo.

Sait Haffo har yrkat, även interimistiskt, att Adriana ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. För det fall tingsrätten beslutar att Adriana ska ha sitt stadigvarande boende Mashal Haffo har han yrkat umgänge enligt följande.

- a) Varannan helg, från torsdag eftermiddag vid dagis slut till söndag klockan 16.00,
- b) vartannat sportlov, från sista skoldagen före lovet efter skolan till första skoldagen efter lovet före skolan med början för Sait Haffo år 2013,
- c) vartannat påsklov, från sista skoldagen före lovet efter skolan till den första skoldagen efter lovet före skolan med början för Sait Haffo år 2012,
- d) varannan midsommarhelg, från torsdagen före midsommarafton klockan 16.00 till söndagen efter midsommarafton klockan 16.00 med början för Sait Haffo år 2013,
- e) sommarumgänge varannan vecka från och med den 1 juli till och med den 12 augusti varje år, med början för Sait Haffo den 1 juli varje år,
- f) vartannat höstlov, från sista skoldagen före lovet efter skolan till den första skoldagen efter lovet före skolan med början för Sait Haffo år 2013,

- g) vartannat jullov, från den 22 december till den 29 december klockan 16.00, med början för Sait Haffo år 2013,
- h) vartannat jullov, från den 29 december klockan 16.00 till den 6 januari med början för Sait Haffo år 2012.

Båda parter har som grund för sin talan anfört att deras yrkanden står mest i överensstämmelse med Adrianas bästa.

Till utveckling av talan har parterna anfört följande.

Mashal Haffo: Fram till parternas separation var det hon som hade huvudansvaret för Adriana. Det var i själva verket en rad olyckliga omständigheter som medförde att dottern hamnade i Södertälje på nytt efter separationen, för inledningsvis tog Mashal med sig Adriana till Uppsala när hon lämnade Sait. Det var naturligt att flickan följde sin mamma. Parterna har delvis olika uppfattningar om vad som hände den tumultartade kvällen de separerade. De hade då bott i Södertälje i två år. Sait har sin släkt här medan Mashal har sin släkt i Uppsala. Sait är syrian och kristen medan Mashal är från Afghanistan och har muslimsk bakgrund även om religionen för hennes del inte hade någon större betydelse och hennes familj levit sekulariserat. Hon konverterade exempelvis och lät döpa sig inför giftermålet med Sait. Mashal följde Sait's önskemål och flyttade med till Södertälje. Mashal uppfattade att hon blev utslängd av Sait kvällen de separerade, och hennes bror kom och hämtade henne. I samband med separationen lurades Mashal att skriva på handlingar som medförde att fastigheten överläts till Sait och att hans egendom genom äktenskapsförord gjordes till enskild egendom. Det var skälet till att hon inte tog strid om kvarsittanderätten till bostaden trots att hon egentligen hade kunnat det. Sedan Mashal och Adriana flyttat till hennes föräldrar i Uppsala kontaktade Sait sociala myndigheter i Södertälje som meddelade att Mashal inte hade rätt att hålla kvar Adriana i Uppsala. Det ledde till att Mashal åkte tillbaka med Adriana till Sait trots att varken hon eller Adriana önskade det. Detta är bakgrunden till att Adriana hamnade i Södertälje. Visserligen har ett umgänge fungerat men flickans kontakter med sin mamma är ändå något mindre än med hennes pappa. Hela bakgrunden innebär

att Mashal är den som står närmast Adriana och som är lämpligaste vårdnadshavaren. Det är hon som tar hand om Adriana på det personliga planet och ser till att hon kommer till BVC m.m. samt håller kontakten med förskolan i Södertälje. På senare tid har Adriana fått vissa psykosomatiska magbesvär och en sänkt grundstämning, hon har gått ner i vikt och börjat protestera när hon ska lämna Mashal och åka till pappa. Det krävs mutor med godis eller mer eller mindre handgriplig övertalning. Genom BVC har det nu föranstaltats om en psykologkontakt. Vidare bör beaktas att man från faderns familjs sida försöker pådyvla Adriana en trosuppfattning och hon mer eller mindre tvingas in i kristendomen och är redan döpt eftersom Saits familj är konservativt troende. Mashals familj kommer visserligen från ett muslimskt land men lever mycket mer sekulariserat och är mer tolerant. Mashals mamma har barnpsykologiutbildning och arbetar som barnskötare och också god förmåga att ta hand om Adriana. Mashal bor tillsammans med sina föräldrar och en av sina systrar i en hyreslägenhet i Uppsala på fyra rum och kök som kan jämföras med ett radhus. Sammantaget är förhållandena sådana att Mashal måste anses lämpligast som boendeförälder. Adriana skulle må bäst av att flytta till Mashal i Uppsala och börja på dagis där. Det finns daghemsplatser nära deras boende där. Mashal ifrågasätter slutligen om det inte innan beslut fattas i boendefrågan bör inhämtas ytterligare utredning rörande Adriana, förslagsvis från BVC.

Sait Haffo: Han vill inte polemisera med Mashal om bakgrunden till deras separation och vad som hände då eller om de anklagelser hon riktat mot honom. Han kan bara konstatera att Adriana har haft sitt stadigvarande boende hos honom sedan tingsrättens interimistiska beslut och att hon haft umgänge med Mashal varje helg från torsdag till söndag. Han och Adriana umgås mycket med släktingarna i Södertälje och Adriana har det bra här. Hon trivs hemma och på dagis. Några problem med Adriana vare sig i fysiskt eller psykiskt hänseende finns inte. Om hon haft ont i magen eller varit sjuk så har det varit sådana åkommor som alla barn får. Adriana är ett friskt och glatt barn. Mashal är väldigt negativt inställd mot honom och hon har inte alltid mått så bra. Det kan i någon mån också ha påverkat även Adriana. Det har inte alls varit fråga om att pådyvla dottern någon religiös uppfattning och det ingivna fotografiet som visar Adri-

ana tillfälligt bärande ett kors togs under lek med barnen av en kusin. Adriana har bott i parternas tidigare gemensamma radhus i Södertälje sedan hon var två år. Hon känner sig hemma här och har eget rum och gott om plats, till skillnad från förhållandena hos Mashal i Uppsala. Sait lever välordnat. Han har ett arbete med flexibla arbetstider och hämtar Adriana på dagis ofta vid 14-tiden på dagarna. Umgänget med Mashal har fungerat men det har blivit påfrestande med de ständigt återkommande resorna varje helg. Det är tio mil till Uppsala och resan tar en och en halv timme enkel väg. Sait vill främja en god kontakt mellan Adriana och Mashal men Adriana behöver också känna en större trygghet i boendet och få ett helgumgänge med Sait. Sait och Adriana har också en god och nära relation. Det framgår bland annat av dagisfröken Eva Vekas redogörelse i utredningen på sidorna 2 och 3.

### **DOMSKÄL**

Parterna har som muntlig bevisning åberopat fria partsförhör med sig själva. På Mashal Haffos begäran har vidare hennes mor, Soraya Baiany, en kusin, Sahar Bayani och en väninna, Niloufar Sadeghi, hörts som vittnen i målet. På Sait Haffos begäran har hans syster, Kristina Destici, och en vän, Fehime Bagir hörts som vittnen.

Som skriftlig bevisning, utöver socialnämndens utredning, särskilt vad som framkommit om Adrianas förhållanden på förskolan på sidan 2 och 3, har Sait Haffo åberopat en utvecklingsplan från Adrianas förskola.

Parterna har vid förhören i allt väsentligt bekräftat vad som anförts sakframställningsvis och tillagt bland annat följande.

Mashal Haffo: I början arbetade Sait mest på den PUB han drev och hade inte tid att engagera sig i dottern. Deras äktenskap fungerade dock bra tills de flyttade till Södertälje där Saits släkt fanns. De, liksom Sait, behandlade Mashal Haffo illa och respektlöst. Deras äktenskap fungerade inte och Sait slängde ut henne och hon flyttade till Uppsala. Adriana mår inte lika bra nu som tidigare. Eftersom det är Mashal Haffo som



hade huvudansvaret för dottern redan från födelsen är det hon som står henne närmast och har lättast att förstå henne. Men flickan har blivit mer aggressiv och är inte glad när pappa hämtar henne utan följer bara med för att Mashal Haffo säger att hon ska det. Ibland tar det en halvtimme att övertala henne att följa med pappa och Adriana frågar redan när hon kommer när hon ska hämtas. Adriana reagerar så starkt innan uppbroten att hon får kramper i magen. Från BVC:s sida har föreslagits en psykologkontakt men Mashal Haffo vill avvakta utgången av detta mål. Adriana har det inte så bra hos sin pappa utan har det tryggare och bättre hos sin mamma och släktingarna i Uppsala. Visserligen tror hon att Sait älskar sin dotter men Mashal Haffo är den av föräldrarna som bör ta hand om Adrianas uppfostran under uppväxten. Sait sköter inte Adrianas hår och klipper inte hennes naglar. Mashal Haffo arbetar deltid som hudvårdsterapeut. Hon arbetar mellan klockan 10 och 15 eller mellan klockan 10 och 18 på vardagar och varannan helg. Då tar hennes mamma hand om Adriana. Mashal Haffo tänker på sikt skaffa egen lägenhet men har för närvarande inga planer på att flytta till Södertälje. Hon har för mycket dåliga minnen därifrån och trivs inte i staden.

Sait Haffo: Han har fått arbete hos sin kusin. Företaget är en grossistfirma som levererar papper och aluminiumdetaljer till restauranger. Det är det bästa arbete han haft. Eftersom de känner varandra så väl kan allt praktiskt lösas enkelt. Adriana har det bra hos honom. De bor bra och har trevliga grannar, både äldre och barn, och det finns goda möjligheter för Adriana att leka med grannbarnen. Adriana mår bra både vid hämtningar och lämningar och några problem har inte Sait Haffo upplevt. Hon kommer gåendes emot honom när han hämtar henne och hon är glad. Det är inga konstigheter alls. Hon hade ont i magen en tid men det berodde på förstoppning och hon fick medicin, lactulos, och blev bra. Redan i bilen på hemvägen pratar hon om vad hon ska göra. Deras kärlek till varandra är ömsesidig. Adriana pratar inte om mamma när hon är hos honom. Adriana är uppväxt i Södertälje och har sina kusiner och andra släktingar här. Hon trivs bra här. Att det diskuterats en psykologkontakt är inget han fått reda på och han har svårt att förstå varför det skulle behövas. Det är inget fel alls på Adriana. Hon går på dagis som vanligt och det har inte kommit några uppgifter heller därifrån att hon skulle må dåligt på något sätt. Han hämtar henne på dagarna mellan

klockan 14 och 15. Han tar väl hand om Adriana och sköter såväl hennes hår som hennes naglar så hon är inte ovårdad. Mashal står inte närmare Adriana än vad Sait Haffo gör. Enligt hans mening står de båda föräldrarna lika nära Adriana.

Vid vittnesförhören har följande framkommit.

Niloufar Sadeghi: Hon är väninna till Mashal och hennes föräldrar är grannar med Mashals föräldrar i Uppsala sedan cirka fem år tillbaka. Hon brukar gå hem till Mashals föräldrar när hon besöker sina egna föräldrar vilket är nästan varje helg. Där brukar hon fixa med naglar och umgås med Mashal och Adriana. Adriana brukar följa med Niloufar ut när hon rastar sin hund. Senast Niloufar träffade Adriana var för ca en månad sedan. Niloufar brukar träffa på Adriana på lekplatsen och även umgås med henne hemma hos Mashals föräldrar. Niloufar anser att Adriana är en livlig flicka och skrattar mycket. Niloufar brukar fråga hur Adriana mår och Adriana har aldrig klagat eller sagt något som skulle tyda på att hon har varit ledsen. Adriana och Mashal har en bra relation, på en skala från ett till tio säger Niloufar att den ligger på tio. Adriana och Mashal står varandra nära och umgås mycket med varandra. De brukar fika, hälsa på vänner och göra sådant Adriana tycker är roligt att göra. Mashal och hennes familj är en underbar och glad familj.

Sahar Bayani: Hon känner Mashals familj väl då hon och Mashal är kusiner. Familjen är inte radikal utan öppensinnade. De flydde från Afghanistan eftersom de blev jagade av talibanerna. Familjen är mycket sekulariserade i det svenska samhället. Sahar träffade inte Mashal och Adriana så mycket när Mashal bodde i Södertälje men sedan hon flyttade tillbaka till Uppsala träffar hon dem mycket. Mashal tog mest hand om Adriana sedan hon föddes då Mashal inte arbetade. Mashal är väldigt duktig som mamma, i synnerhet då Adriana är hennes första barn. När Mashal flyttade tillbaka till sina föräldrar i Uppsala hade hon med sig Adriana men sedan var hon tvungen att lämna tillbaka Adriana till hennes pappa då socialtjänsten tvingade henne till detta. Sahar brukar sova över Mashals föräldrar över helgerna och träffar därför Adriana och Mashal ofta. Sahar anser att Adriana är en mycket intelligent, pigg och glad flicka. Allt är ordnat för

Adriana i hennes rum och hon har kompisar som hon leker med på gården. Sahar har träffat Adriana och Mashal i flera år nu och anser att de står varandra väldigt nära och att de har en bra kontakt. Mashal ger Adriana allt hon behöver, är kärleksfull och ansvarstagande. På senaste året har Adriana blivit mer nedstämd, orolig, fått magkramper och tappat aptiten, Sahar antar att detta beror på skilsmässan. Adriana börjar förstå saker och ting och hela situationen påverkar henne mycket. Hon står sin mamma nära, har svårt att vara utan henne och tar allt väldigt hårt. När söndagarna närmar sig och Adriana ska åka till sin pappa blir hon väldigt orolig och gråter hysteriskt, Sahar har sett detta med egna ögon. Mashal försöker förklara för Adriana att hon måste hem till sin pappa, Mashal försöker även lura henne så att hon blir distraherad. Överlämningen går svårt till, det är svårt att få ut Adriana från hemmet och hon går inte ut frivilligt. Sahar har hört Adriana säga att hon vill vara med Mashal, att hon inte vill åka iväg och Mashal övertalar henne att hon måste åka till pappan. Sahar känner till kontakterna med barnavårdscentralen med anledning av magkramperna och den psykiska nedstämningen. Adriana är inte lika pigg och glad längre. Mashal har aldrig påverkat Adriana negativt, utan tvärtom. De hittar ofta på olika aktiviteter som simmar, går till zoo och leker ute mycket.

Soraya Baiany: Adriana är mycket fäst vid både Mashal och henne själv. Soraya brukar ta hand om Adriana när Mashal arbetar. Hon anser att Adriana är en mycket intelligent flicka. På senaste tiden har Adriana förändrats mycket, hennes hälsa har blivit sämre och hon har blivit känsligare. Hon förstår mer nu och ställer mycket frågor inför söndagen, då hon ska åka till sin pappa. Hon förnekar att söndagen närmar sig och säger att hon inte vill hem till sin pappa. På söndagarna säger de till henne att hon ska till sin pappa och ofta gråter hon väldigt mycket vid överlämnandet. De försöker övertala henne att det är hennes pappa och att hennes dagis finns där, allt för att hon inte ska lida. Soraya har överlämnat Adriana vid två tillfällen och då har Adriana sagt att hon inte vill till sin pappa och är mycket ledsen. Det har varit såhär under hela den tid de har haft Adriana hos sig. Adriana älskar båda sina föräldrar men hon vill vara med sin mamma.

Kristina Destici: Hon träffar Adriana så ofta det går, minst en gång i veckan. Mashal och Saits relation har inte varit bra, det har varit falska anklagelser fram och tillbaka. Saits och Adrianas relation är jättebra, de har en nära kontakt och Adriana är alltid glad och väldigt pappig. Om hon gör sig illa går hon alltid till sin pappa och myser med honom ofta. Adriana frågar hela tiden efter sin pappa, t.ex. när han är ute och röker. Sait har blivit jätteduktig på att ta hand om Adriana, han duschar henne, går ut och leker med henne och kammar hennes hår. Kristina brukar bada Adriana ofta då Adriana gillar det. Kristina tycker Adriana verkar må jättebra i Södertälje, hon gillar sitt rum och känner sig hemma där. Adriana älskar även Kristinas barn. Kristina har inte sett Adriana nedstämd förutom när hon har varit sjuk, men det är inget konstigt med att ett barn blir sjuk. Kristina tror att Adriana mår bäst av att bo hos sin pappa då hon har sitt hem, dagis och sina kompisar där.

Fehime Bagir: Sait är god vän till hennes man och Sait och Mashal var förr ofta hemma hos dem. Fehime brukar träffa på Sait och Adriana några gånger i veckan då hon hämtar sina barn eller är i lekparken. Fehime anser att Saits och Adrianas relation är jättebra och att Adriana älskar sin pappa mycket. Adriana är en glad men blyg flicka. Fehime har inte lagt märke till någon förändring hos Adriana på senaste tiden. Hon har bara sett att Adriana blivit äldre och alltid är glad. Fehime anser att Sait är en bra pappa. När Adriana var magsjuk tog Sait reda på vad man skulle göra för att åtgärda det.

#### *Tingsrättens bedömning.*

Tingsrätten, som delar parternas uppfattning i frågan, finner inledningsvis inte att det förhållande att parternas äktenskap formellt inte upphört utgör hinder mot att pröva boendefrågan i detta mål trots att äktenskapsskillnadsålet mellan parterna ännu inte avslutats.

Vidare finner tingsrätten inte att det för bedömning av boendefrågan framkommit sådana omständigheter som medför behov av ytterligare utredning rörande Adriana.

Parterna är som framgått ense om att den gemensamma vårdnaden om Adriana bör bestå men är oense om hos vem av dem hon bör ha sitt stadigvarande boende. De har också delvis olika uppfattning om umgängets omfattning.

Av utredningen i målet framgår att båda parterna är lämpliga föräldrar och att de tar väl hand om Adriana, som är liten och naturligen har ett stort behov av både sin mamma och sin pappa. Frågan är vad som är bäst för henne; att bo kvar i Södertälje hos pappa eller att flytta till mamma i Uppsala.

I socialnämndens utredning föreslås att Adriana ska ha sitt stadigvarande boende hos fadern och i allt väsentligt ha ett s.k. normalumgänge med modern. I utredningen anges som skäl för den ståndpunkten bland annat att det vid kontakter exempelvis med förskolepersonal framkommit att Adriana har det bra och trivs på dagis och att båda föräldrarna är engagerade och tar han om henne väl samt att hon blir lika glad oavsett vem av dem som hämtar henne. Vidare tilläggs i utredningen att om Mashal Haffo hade bott i Södertälje hade växelvis boende kunnat komma ifråga.

Att flytta en så pass liten flicka från sin invanda miljö där hon bott och gått i förskola sedan flera år samt förefaller trivas och ha det bra, kräver enligt tingsrättens mening starka skäl. Visserligen har Adriana det senaste året varit nästan lika mycket hos sin mamma i Uppsala som hos sin pappa, och det är naturligtvis så att en fyraåring har ett mycket stort behov av sin mamma, men vid bedömningen måste också beaktas att det är oklart hur Adrianas förhållanden skulle se ut när det gäller boende och dagis om hon hade sitt stadigvarande boende hos Mashal Haffo. Det har vidare inte framkommit att det förhållande att hon haft ont i magen eller vid något tillfälle varit ledsen vid uppbroten från Mashal Haffo skulle bero på ovilja mot att åka med Sait Haffo eller att bo hos honom i Södertälje.

Sammantaget kan tingsrätten inte finna att de skäl som Mashal Haffo anfört väger så tungt att boendet bör flyttas över till henne i Uppsala. Tingsrätten finner därför att det får anses mest förenligt med Adrianas bästa att hon har kvar sitt stadigvarande boende

hos Sait Haffo. Avståndet mellan Södertälje och Uppsala innebär för ungänget ganska långa och tidskrävande resor som kan bli påfrestande såväl för en fyraåring som för hennes föräldrar. I fråga om ungänget finner tingsrätten vidare att det omfattande veckovisa ungänget där Adriana alltså åker till sin mamma varje helg under tre dagar visserligen har fungerat en tid, men det innebär också att Sait Haffo aldrig får något helgumgänge med Adriana vilket inte kan anses förenligt med hennes bästa. Hade parterna bott närmare varandra hade situationen varit annorlunda och Adrianas umgänge med sina föräldrar kunde förmodligen ha sett ut på ett annat sätt. Så som föreslås i socialnämndens utredning bör ungänget nu i stället ske från torsdag till söndag varannan helg samt i övrigt i enlighet med Mashal Haffos yrkanden. Tingsrätten anmärker avslutningsvis att parterna naturligtvis är oförhindrade att på egen hand komma överens om ett umgänge utöver detta.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se domsbilaga 1 (Dv 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 4 maj 2012.  
Prövningstillstånd krävs inte.

Niklas Jonson



SVEA HOVRÄTT

## HUR MAN ÖVERKLAGAR

Bilaga

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra detta genom att skriva till Högsta domstolen.

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Den ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

### **Överklagandet ska innehålla uppgifter om**

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar,
4. varför klaganden anser att avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska styrkas med varje bevis.

### **Förenklad delgivning**

Om Ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med Er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt komma att användas med Er också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.